

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2262/2530

นายสำเนียง พันที
บริษัทอุตสาหกรรมน้ำกรดไทย จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 165 (8)

โจทก์เป็นลูกจ้างบริษัทจำเลย เรียกร้องเอาเงินตอบแทนพิเศษจากกำไรสุทธิทางบัญชีตามสัญญาจากจำเลย จึงเป็นการเรียกร้องเอาสินจ้างชนิดอื่นเพื่อการทำงานที่ผู้รับจ้างได้กระทำตาม ป.พ.พ.มาตรา 165(8) มีอายุความ 2 ปี หาใช่อายุความ 10 ปีไม่.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างประจำ ทำหน้าที่หัวหน้าควบคุมการผลิตสารส้ม จำเลยตกลงว่าเมื่อจำเลยขายสารส้มได้เงินเท่าใดจะคิดหักค่าซื้อวัตถุดิบและค่าใช้จ่าย ๆ แล้วมีกำไรสุทธิทางบัญชี จำเลยจะจ่ายให้แก่โจทก์อีกร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิทุกปี แต่เมื่อครบกำหนดคิดกำไรแต่ละสิ้นปีจำเลยมิได้จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์ ซึ่งจำเลยต้องจ่ายเงินตามข้อตกลงดังกล่าวตั้งแต่สิ้นปี 2513 ถึงสิ้นปี 2528 ตามบัญชีท้ายฟ้องรวมเป็นเงิน 1,520,000 บาท แก่โจทก์ ต่อมาวันที่ 6 มกราคม 2529 จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะยุบแผนกสารส้มและจำเลยซื้อสารส้มจากองค์การสารส้มกรมวิทยาศาสตร์ ถือว่าเป็นการเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม เป็น

เหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์ขอคิดค่าเสียหายที่ต้องตกงานและขาดรายได้ ขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินทั้งสองจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยตกลงกับโจทก์ว่า มีกำไรสุทธิทางบัญชีจะจ่ายให้แก่โจทก์ร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิทุกปี ปรากฏว่าตั้งแต่ปี 2513 จำเลยไม่เคยมีกำไร และในปี 2528 จำเลยหยุดการผลิตสารส้ม จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากจำเลยดำเนินการขาดทุนจึงยุบแผนกสารส้ม เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมแล้ว ฟ้องโจทก์ในส่วนที่เรียกร้องเงินเปอร์เซ็นต์จากกำไรสุทธิตั้งแต่ปี 2513 ถึงสิ้นปี 2527 ขาดอายุความ เนื่องจากฟ้องเกินกว่า 2 ปีนับแต่วันมีสิทธิ ขอให้พิพากษายกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัย "...ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าเงินเปอร์เซ็นต์ตามสัญญาเอกสารหมาย จ.2 ข้อ 2 มีใช้สินจ้างชนิดอื่นเพื่อการทำงานที่ทำ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(8) เพราะมิใช่เงินตอบแทนพิเศษตามที่ศาลแรงงานวินิจฉัย หากแต่เป็นเงินที่จำเลยจะแบ่งปันผลกำไรให้แก่โจทก์ตามสัญญาจึงไม่อยู่ในอายุความ 2 ปีตามบทมาตราดังกล่าว แต่มีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 เพราะไม่มีบทกฎหมายบัญญัติอายุความไว้ นั้นพิเคราะห์แล้ว ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 165(8) บัญญัติว่า "บุคคลผู้รับจ้างใช้การทำงานส่วนบุคคลเรียกเอาสินจ้าง ค่าจ้างหรือสินจ้างชนิดอื่นเพื่อการทำงานที่ทำ..." เห็นว่า โจทก์เป็นลูกจ้างหรือผู้รับจ้างในบริษัทจำเลย เรียกร้องเอาเงินตอบแทนพิเศษจากกำไรสุทธิทางบัญชีตามสัญญาจากจำเลย กรณีจึงเป็นการเรียกร้องเอาสินจ้างชนิดอื่นเพื่อการทำงานที่ผู้รับจ้างได้กระทำ ตรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(8) แล้วจึงมีอายุความเรียกร้อง 2 ปี ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 165 หาใช่มีอายุความ 10 ปี ตั้งข้ออุทธรณ์ของ
โจทก์ไม่ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น..."

พิพากษายืน.

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-junท์ จันทรวงศ์-จ่านง นิยมวิภาต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ